

CONTRACT

음악연습실 이용계약서

스튜디오 놀 (Studio NOL)

서울특별시 은평구 대조동 84-3, 대조빌딩 3층

1. 계약 당사자

운영자 (갑)

구분	내용
상호·대표	스튜디오 놀·황경하
연락처	010-4255-7893
주소	서울특별시 은평구 대조동 84-3, 대조빌딩 3층

이용자 (을) — 아래 항목만 기재하시면 됩니다.

구분	내용
성명	_____
생년월일	_____
연락처	_____
주소	_____

2. 이용 대상 및 기간

구분	내용
이용 호실	_____ 호
면적	3m × 2m
이용 기간	_____ ~ _____
이용 시간	24시간 상시 이용

3. 이용료 및 보증금

구분	금액	비고
월 이용료	금 _____ 원	매월 _____ 일 선불 납부

구분	금액	비고
보증금	월 이용료와 동일한 금액	제5조에 따라 계약 체결 시 납부를 면제함
관리비	월 이용료에 포함	전기·수도·냉난방·공용공간 관리비 일체 포함

입금 계좌: 카카오뱅크 3333-12-5480849 (예금주: 황경하 / 스튜디오 놀)

제1조 (계약의 목적과 성격)

① 본 계약은 갑이 운영하는 음악연습실의 지정 호실 및 공용시설을 을이 음악 연습·창작 목적으로 이용하고, 을이 그 대가를 지급하는 **시설 이용계약**이다.

② 을이 해당 호실을 사업장으로 등록하거나 영업 목적으로 사용하고자 하는 경우, 사전에 갑의 동의를 받아야 한다.

제2조 (이용료의 납부)

① 을은 월 이용료를 매월 약정일에 **선불**로 납부한다. 월 이용료에는 전기·수도·냉난방·공용공간 관리비가 모두 포함되며, 갑은 이를 이유로 별도의 관리비를 청구하지 않는다.

② 이용료를 납부일로부터 **7일 이상 연체**한 경우, 갑은 제9조에 따라 **즉시 계약을 해지**할 수 있다.

③ 이용 기간 중 이용료는 인상하지 않는다. 다만 계약을 갱신할 때에는 갑이 갱신 30일 전까지 서면(문자·이메일 포함)으로 통지하여 조정할 수 있다.

④ 이용료는 **월 단위**로 산정하며, 월 중도에 입실하거나 퇴실하더라도 일할 계산하지 않는다.

제3조 (계약의 갱신 및 종료)

① 이용 기간이 만료하면 본 계약은 종료한다. 다만 만료일까지 어느 일방도 종료 의사를 통지하지 않으면, 본 계약은 동일한 조건으로 **1개월씩 자동 갱신**된 것으로 본다.

② 자동 갱신된 이후에는 을이 언제든지 갑에게 통지하여 계약을 종료할 수 있으며, 이 경우 **제5조의 위약금은 발생하지 않는다**. 다만 이미 선불로 납부한 해당 월의 이용료는 반환하지 아니한다.

제4조 (중도 퇴실)

① 을이 약정한 이용 기간을 채우지 않고 퇴실하는 경우, 제5조 제3항에 따라 **보증금 상당액(월 이용료 1개월분)**을 위약금으로 갑에게 납부하여야 한다.

② 을은 중도 퇴실 의사를 갑에게 서면(문자·이메일 포함)으로 통지한다. 별도의 사전 통지 기간은 두지 않으며, 제1항의 위약금 납부으로써 중도 퇴실의 효력이 발생한다.

③ 중도 퇴실 시 이미 납부한 이용료는 반환하지 않는다.

④ 갑의 귀책사유로 인한 퇴실(제9조 제2항)의 경우에는 제1항의 위약금이 발생하지 않는다.

제5조 (보증금 및 그 납부 면제) — 핵심 조항

① 본 계약의 보증금은 월 이용료와 동일한 금액으로 한다.

② 갑은 계약 체결 시 을의 보증금 납부 의무를 면제한다. 따라서 을은 계약 체결 시 보증금을 실제로 납부하지 아니한다.

③ 제2항의 면제는 을이 본 계약과 이용수칙을 성실히 이행하고 약정한 이용 기간을 준수할 것을 조건으로 한다. 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 면제의 효력은 소멸하며, 을은 보증금 상당액을 갑에게 위약금으로 지급하여야 한다.

1. 을이 약정한 이용 기간을 채우지 않고 중도에 퇴실한 경우 (제4조)

2. 을이 제6조(금지행위) 각 호를 위반하여 갑이 제9조에 따라 계약을 해지한 경우

3. 을이 이용료를 7일 이상 연체하여 갑이 계약을 해지한 경우

④ 제3항의 위약금은 민법 제398조에 따른 손해배상액의 예정으로 한다. 다만 을의 고의 또는 과실로 발생한 시설물 파손, 화재, 오염 등의 실제 손해액이 위약금을 초과하는 경우, 갑은 그 초과분을 별도로 청구할 수 있다(제7조·제8조).

⑤ 을이 약정 이용 기간을 정상적으로 이행하고 원상회복 후 퇴실한 경우, 또는 제3조 제2항에 따라 자동 갱신 기간 중 통지로 종료한 경우, 제2항의 면제는 확정되며 을은 보증금을 납부할 의무가 없다.

면제 구조 안내: 스튜디오 높은 이용자의 초기 부담을 덜기 위해 보증금(월 이용료 1개월분)을 계약 시 받지 않습니다. 다만 이는 약정한 기간을 지키고 이용수칙을 준수하는 것을 조건으로 한 면제이며, 기간을 채우지 않고 중도 퇴실하거나 중대한 수칙 위반으로 계약이 해지되는 경우에는 면제되었던 1개월분 금액을 납부해야 합니다. 계약을 정상적으로 이행하면 어떤 금액도 부과되지 않습니다.

제6조 (금지행위)

을은 다음 각 호의 행위를 하여서는 안 된다.

1. 실내 흡연(전자담배·궐련형 전자담배 포함) 및 건물 내 모든 구역에서의 흡연
2. 촛불, 향, 인센스, 라이터, 휴대용 버너 등 화기(火氣) 사용
3. 온열기구·난방기구·취사기구 등 열이 발생하는 기기의 반입 및 사용 (갑이 사전 승인한 기기는 예외)
4. 이용 호실의 전대(轉貸), 이용권 양도, 명의 여하를 불문한 제3자 사용
5. 이용 호실의 개조·타공·도색 등 원상을 변경하는 일체의 행위 (갑의 사전 서면 동의 시 예외)
6. 음주, 고성방가, 소란, 악취 유발 등 다른 이용자에게 피해를 주는 행위
7. 연습실 내 취식 및 음식물 반입 (음료 제외)
8. 반려동물 동반 (갑의 사전 동의 시 예외)
9. 출입문 비밀번호 및 출입수단을 제3자에게 알려주거나 공유하는 행위
10. 갑의 사전 동의 없이 연습실 내부를 상업적으로 촬영·중계·공개하는 행위

11. 기타 「공동생활 이용수칙」에 기재된 사항을 위반하는 행위

제7조 (흡연 및 화재에 대한 배상)

- ① 을이 실내에서 흡연한 사실이 확인된 경우, 갑은 **즉시 계약을 해지**하고 제5조 제3항에 따라 보증금 상당액을 청구할 수 있다.
- ② 을의 흡연으로 인해 **벽지·바닥·방음재·장비 등에 냄새 또는 오염이 발생한 경우**, 을은 그 청소·교체·시공에 소요되는 **실제 비용 전액**을 배상하여야 한다. 이는 제5조의 위약금과 **별도로** 청구된다.
- ③ 을의 흡연, 화기 사용, 전열기구 사용, 그 밖의 고의 또는 과실로 **화재가 발생한 경우**, 을은 다음 각 호의 손해를 **전액** 배상한다.
1. 연습실 시설·설비·장비의 복구 및 교체 비용
 2. 건물 및 다른 이용자, 인접 세대에 발생한 손해
 3. 복구 기간 중 갑이 시설을 운영하지 못하여 발생한 영업 손실
 4. 갑이 부담하게 되는 보험 면책금 및 보험료 할증분
- ④ 제3항의 경우 을은 사유의 여하를 불문하고 책임을 지며, 갑이 제3자에게 손해를 배상한 경우 을에게 **구상**할 수 있다.
- ⑤ 을은 화재보험 가입 여부와 무관하게 본 조의 책임을 부담한다.

제8조 (시설 관리 및 이용자의 협조 의무)

- ① **공용시설**: 휴게공간, 화장실, 샤워실, 복도, 정수기 등은 모든 이용자의 공용 공간이다. 을은 이를 청결하게 사용하며, 을의 고의 또는 과실로 기물이 파손된 경우 실비를 배상한다.
- ② **분리수거**: 을은 다음의 폐기물 처리 수칙에 협조하여야 한다.
1. 종이·박스·플라스틱·비닐·캔·병은 지정된 분리수거함에 **재활용 분리배출**한다.
 2. 음식물 포장재는 **내용물을 제거하고 행군 뒤** 배출한다.
 3. 음식물 쓰레기는 화장실에 비치된 음식물처리기에 **물기를 제거하여** 투입한다.
 4. 일반 쓰레기를 연습실 내부나 복도에 방치하지 않는다.
- ③ **개수대·배수구**: 을의 부주의로 개수대·배수구·변기 등이 막히거나 손상된 경우, 갑은 수리 비용을 을에게 청구할 수 있다.
- ④ **개인 물품**: 공용 정수기 이용 시 종이컵은 제공되지 않으므로 개인 컵을 지참한다.
- ⑤ **보안**: 연습실 및 건물 출입 시 문단속에 유의하고, 마지막 퇴실 시 조명·에어컨·기기의 전원을 차단한다.
- ⑥ **CCTV**: 방법 및 시설 관리를 위하여 휴게공간, 출입문, 복도 등 **공용 공간에 CCTV가 설치·운영**되고 있다. 개별 연습실 내부에는 설치되어 있지 않다. 을은 이에 동의한다.
- ⑦ **하자 신고**: 을은 시설의 고장·누수·이상을 발견한 즉시 갑에게 통지하여야 하며, 통지를 게을리하여 손해가 확대된 부분에 대해서는 을이 책임을 부담할 수 있다.

㉔ **갑의 출입권**: 갑은 시설 점검·수리·안전 확인을 위하여 필요한 경우, 을에게 **사전에 통지한 후** 이용 호실에 출입할 수 있다. 다만 화재·누수·가스누출 등 **긴급한 위험이 있는 경우에는 사전 통지 없이** 출입할 수 있으며, 사후에 지체 없이 을에게 알린다.

제9조 (계약의 해지)

① 을이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, **갑은 최고 없이 즉시 본 계약을 해지**할 수 있다.

1. 이용료를 7일 이상 연체한 경우
2. 제6조(금지행위)를 위반한 경우
3. 다른 이용자에 대한 폭언·폭행·성희롱 등으로 시설 이용 질서를 중대하게 해친 경우
4. 압류, 가압류, 가처분, 경매, 파산 등의 신청을 받아 계약 이행이 곤란하다고 인정되는 경우

② 갑이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우, **을은 계약을 해지**하고 기납부 이용료 중 잔여 기간분의 반환을 청구할 수 있다.

1. 갑의 귀책사유로 연습실을 7일 이상 정상적으로 이용할 수 없게 된 경우
2. 갑이 을에게 통지 없이 이용 조건을 일방적으로 불리하게 변경한 경우

③ 제1항에 따라 계약이 해지된 경우, 을은 갑이 정한 기일 내에 퇴실하여야 하며 제5조 제3항의 위약금 지급 의무를 부담한다.

제10조 (원상회복 및 퇴실)

① 을은 퇴실 시 이용 호실을 **입실 당시의 상태로 원상회복**하여 갑에게 인도한다. 통상적인 사용에 따른 자연스러운 마모는 원상회복 대상에서 제외한다.

② 을은 퇴실 전 갑(또는 관리자)의 **실내 점검**을 받아야 한다.

③ 을이 퇴실 시 반출하지 않은 개인 물품에 대하여, 갑은 을에게 **30일 이상의 기간을 정하여 회수를 최고**한다. 그 기간이 지나도록 을이 물품을 회수하지 않으면 갑은 이를 폐기·처분할 수 있으며, 그 비용을 을에게 청구할 수 있다.

④ 갑은 을이 연습실에 보관한 악기·장비 등 개인 물품의 도난·분실·훼손에 대하여 **책임지지 않는다**. 다만 갑의 고의 또는 중대한 과실로 인한 경우에는 그러하지 아니하다. 을은 고가의 장비를 보관할 경우 별도의 보험 가입을 권장받는다.

제11조 (소음 및 이용 환경)

① 본 시설은 음악 연습을 목적으로 하는 공간으로, 방음 설비가 되어 있으나 **완전한 차음을 보장하지는 않는다**. 을은 인접 호실에서 발생하는 통상적인 연주 소리를 이유로 계약을 해지하거나 이용료의 감액을 청구할 수 없다.

② 을은 다른 이용자를 배려하여 심야 시간대에는 음량 조절에 협조한다.

제12조 (개인정보의 수집 및 이용)

- ① 갑은 본 계약의 이행과 시설 안전 관리를 위하여 을의 **성명, 생년월일, 연락처, 주소**를 수집·이용한다. (주민등록번호는 수집하지 않는다.)
- ② 수집한 개인정보는 계약 종료 후 **3년간 보관**한 뒤 파기한다. (상거래 기록 보존 목적)
- ③ 을은 개인정보 제공을 거부할 수 있으나, 이 경우 계약 체결이 제한될 수 있다.
- ④ CCTV 영상정보는 촬영일로부터 **30일간 보관** 후 자동 삭제된다.

개인정보 수집·이용 동의 ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

제13조 (분쟁의 해결)

- ① 본 계약에 정하지 않은 사항은 관계 법령 및 일반 상관례에 따르며, 해석에 다툼이 있는 경우 갑과 을이 협의하여 원만히 해결한다.
- ② 협의가 이루어지지 않아 소송이 필요한 경우, 관할 법원은 **민사소송법에 따른다**.

제14조 (기타 특약사항)

갑과 을이 별도로 합의한 사항은 아래에 기재하며, 본 계약의 일부를 구성한다.

번호	특약 내용
1	
2	
3	

유의사항 안내

- 본 계약에 따른 금지행위 위반, 특히 **실내 흡연과 화기 사용**은 건물 전체와 다른 이용자의 안전에 직결되는 사안이므로 예외 없이 즉시 해지 사유로 처리됩니다.
- 다른 이용자의 연습을 위력으로 방해하는 행위는 **형법 제314조 업무방해죄**에 해당하여 5년 이하의 징역 또는 1,500만원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다.

본 계약을 증명하기 위하여 계약 당사자가 계약 내용에 이의 없음을 확인하고, 각각 서명·날인한 후 각 1통씩 보관한다.

계약일: _____

구분

서명 또는 날인

운영자 (갑) 스튜디오 놀 · 황경하



이용자 (을)

(서명)

■ 첨부

1. 공동생활 이용수칙 안내문